

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 201 del 12/04/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 87 del 12/04/2023

OGGETTO: *"Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*.
Approvazione perizia di variante tecnica in corso d'opera.-
CUP: C87H21002060002 CIG: 94540955FF IMP. CAP. 1022 - COD. 1005202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 30/11/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità 2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive" è stata approvata:

- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2021 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 1;
- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2022 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 2;

-il Comune di Squillace è beneficiario di un finanziamento di € 100.000,00 per i lavori di *"Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*, nell'ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla DGR n. 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge 145/2018;

-con deliberazione n° 50 del 28.05.2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *"Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*, redatto dall'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 81.802,55 per lavori a base d'asta, € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.657,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione n° 398 del 09.09.2022 è stato affidato l'incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Salvatore Platì per l'importo di € 4.210,82 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 3,50 % sull'importo posto a base di gara;

-a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 511 del 03.11.2022 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud srl ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con propria determinazione n° 19 del 17/01/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione all'operatore economico primo classificato: Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Visti:

-la Convenzione Rep. n° 8807 del 04.03.2021 della Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità per un contributo concesso di € 100.000,00;

-il successivo rinnovo della Convenzione con Rep. n° 15263 del 13.03.2023 della Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. per un contributo concesso di € 100.000,00;

Dato atto che:

-con verbale del 21.11.2022 si è proceduto alla consegna sotto riserve di legge dei lavori in argomento;

-con contratto Rep. n° 346 del 25.01.2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 25.01.2023 al n° 333 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati all'impresa Costruzioni Sud srl per l'importo contrattuale di € 72.477,06, oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

Vista la propria determina n° 512 del 07.11.2022 di rideterminazione del quadro economico a seguito di gara d'appalto di complessive € 100.000,00, di cui € 75.017,06 per lavori di contratto, € 14.531,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 10.451,70 per economie derivanti dalla gara d'appalto;

Evidenziato che i lavori di che trattasi sono in corso di esecuzione;

Vista la nota del Direttore dei Lavori, Arch. Salvatore Platì, con la quale si manifesta la necessità di redigere una perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016, risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi dell'intervento, per un importo netto contrattuale di € 84.553,78 comprensivo degli oneri di sicurezza, senza aumento dell'importo complessivo dell'opera che resta pari a € 100.000,00;

Preso atto che:

- la convenzione, stipulata con la Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità, Rep. n° 8807 del 04.03.2021 ammette all'art. 7 punto 4) la redazione di perizie di varianti preventivamente autorizzate dalla Regione Calabria che utilizzino anche parzialmente le economie di gara;
- con nota prot. n° 1824 del 29/03/2023 l'arch. Platì Salvatore è stato autorizzato alla redazione della Perizia di variante, trasmessa poi a questo Ufficio in data 31/03/2023 con il n° 1866 di prot.;
- con nota, acclarata al protocollo dell'Ente al n° 1989 del 11/04/2023, la Regione Calabria - Dipartimento "Infrastrutture e LL.PP." ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara per la redazione di una perizia di variante tecnica in corso d'opera;

Ritenuto che:

- il progetto di variante risponde all'esigenze dell'Ente e per natura ed entità rispetta i limiti di legge;
- i predetti lavori di variante sono finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto, oltre a non richiedere-aumento dell'importo totale finanziato;

Evidenziato che:

- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 100.000,00 già previsto e finanziato con la citata delibera di G.C. n° 50 del 28.05.2021 in quanto non vi sono maggiori oneri economici dell'intervento ;
- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito dell'approvazione della presente variante risulta come segue:

	QUADRO ECONOMICO VARIANTE
A) Lavori	
A1) - Importo lavori escluso oneri sicurezza	€. 92.566,34
A2) - a detrarre ribasso d'asta (- 11.40%)	€. -10.552,56
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.540,00
Totale lavori comprensivi oneri sicurezza (voce A)	€. 84.553,78
B) Somme a disposizione	
B1) Direzione dei lavori, Coordinatore per la sicurezza, Contabilità, Collaudo	€. 5.100,00
B2) Contributi previdenziali Cassa 4% (0.04x8.1)	€. 204,00
B3) Per IVA su spese tecniche (22% x B.1+B.2)	€. 0,00
B4) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€. 1.686,85
B5) I.V.A 10% (0.10 x A)	€. 8.455,38
6) Economie da ribasso	€. 0,00
Totale somme a disposizione (voce B)	€. 15.446,23
TOTALE COMPLESSIVO	€. 100.000,00

-l'impresa Costruzioni Sud srl si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori oggetto di variante alle stesse condizioni del contratto principale ed in particolare allo stesso ribasso del - 11,400 % e, a tal fine, ha sottoscritto apposito atto di sottomissione;

Visto, in particolare, lo schema di Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto per accettazione in data 29.03.2023 dal Rappresentante Legale della ditta Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792, con cui il medesimo si impegna ad eseguire i lavori di perizia agli stessi patti e condizioni del contratto principale per un importo contrattuale suppletivo, al netto del ribasso dell'11,400 %, offerto in sede di gara, di netti imponibili € 9.536,72 (invariati gli oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, accettando i nuovi prezzi;

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare la perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016, relativa ai lavori di *"Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*, redatta dal direttore dei lavori arch. Plati Salvatore, senza aumento dell'importo complessivo finanziato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 100.000,00, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
3. di dare atto che con la perizia di cui sopra l'importo originario del contratto viene aumentato di netti € 9.536,72 e portato, quindi, da netti € 75.017,06 a netti € 84.553,78 (di cui € 2.540,00 per oneri specifici della sicurezza);
4. di approvare l'atto di sottomissione, con verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dalle parti, dando atto che i lavori oggetto di variante vengono eseguiti dall'impresa Costruzioni Sud srl, alle medesime condizioni del contratto principale Rep. n° 346 del 25.01.2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 25.01.2023 al n° 333 Serie 1T, ed in particolare allo stesso ribasso del - 11,400 %;
5. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
6. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
7. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare"*

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

8. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
9. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge n° 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n°-217);
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
11. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1022 - Cod. 1005202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

